

הכנסת העשרים וחמש

יוזמת: חברת הכנסת שרון מרים השכל

פ/25/1223

הצעת חוק גוש לב השומרון, התשפ"ג-2023

1. החלת המשפט השיפוט והמינהל של המדינה יחולו בשטח גוש לב השומרון כמתואר בתוספת.
2. תחילתו של חוק זה ביום קבלתו בכנסת.
3. שר הפנים ממונה על ביצוע חוק זה והוא רשאי, בהתייעצות עם שר המשפטים, להתקין תקנות בכל הנוגע לביצועו ולקבוע בתקנות הוראות מעבר והוראות בדבר המשך תוקפם של תקנות, צווים, הוראות מינהל וזכויות וחובות אשר היו בתוקף בגוש לב השומרון ערב תחילתו של חוק זה.

תוספת*

דבר הסבר

אזור לב השומרון, היה מאז ומעולם חלק בלתי נפרד מארץ ישראל ההיסטורית, ערש הולדתו של עם ישראל. לאחר שהוגלה העם מארצו שמר לה אמונים בכל ארצות פזוריו ולא חדל מתפילה ומתקווה לשוב לארצו ולחדש בתוכה את חירותו המדינית. מתוך קשר היסטורי ומסורתי זה חתרו היהודים בכל דור לשוב ולהיאחז במולדתם העתיקה.

זכותו של עם ישראל על חבלי ארץ אלה הוכרה גם על ידי אומות העולם, בהצהרת בלפור ובהחלטת סן רמו, אשר נתנו תוקף בין-לאומי לקשר ההיסטורי שבין העם היהודי לבין ארץ ישראל ולזכותו להקים בה מחדש את ביתו הלאומי. הכרה זו של האומות המאוחדות בזכות העם היהודי להקים את מדינתו בארצו אינה ניתנת להפקעה.

ממלחמת העצמאות נותר חבל ארץ זה במשך 19 שנה תחת כיבוש ירדני, עד ששוחרר במלחמת ששת הימים. בספר בראשית נאמר: "וַיַּעֲבֹר אַבְרָם עַד מְקוֹם שְׂכָם עַד אֵלוֹן מוֹרְהָ.. וַיֵּרָא ה' אֶל אַבְרָם וַיֹּאמֶר לְזַרְעֲךָ אֶתְּךָ אֶת הָאָרֶץ הַזֹּאת". כאן עבר אברהם והובטח לו שזרעו ינחל את הארץ.

מאז חלפו שנים רבות, במהלכן הקימה מדינת ישראל באזור יישובים ישראלים משגשגים, שבהם מתגוררים עשרות אלפי אזרחים ישראלים, שחלקם כבר מגדלים במקום דור שלישי ורביעי. בצד יישובים

* האזורים והיישובים שייכללו בתוספת ייקבעו בעת הכנת הצעת החוק לקריאה הראשונה.

חדשים אלה, מצויים באזור מקומות קדושים, וכן אתרים ארכיאולוגיים והיסטוריים המעידים על הקשר רב השנים של עם ישראל לחבל ארץ זה.

לכן הגיעה העת להחיל את הריבונות על אזורים אלה הכוללים את קרני שומרון, קדומים, איתמר, ברכה, אלון מורה, יצהר, מעלה שומרון, שבי שומרון, עינב, סבסטיה, חומש, שא-נור, גנים וכדים, לרבות את אזורי המסחר והתעשייה, האתרים הארכיאולוגיים, הכבישים, וכל אדמות המדינה שבין היישובים, הנמצאים בשטחי C.

יצוין כי באזור מתגוררים לא יותר מאלפי תושבים ערבים, ועל כן החלת הריבונות לא תשנה באופן מהותי את המאזן הדמוגרפי בישראל, ולא תפגע באופייה הדמוקרטי של המדינה.

הצעת חוק זהה הונחה על שולחן הכנסת העשרים וארבע על ידי חברת הכנסת אורית מלכה סטרוק (פ/1957/24).

הוגשה ליו"ר הכנסת והסגנים

והונחה על שולחן הכנסת ביום

ט' בטבת התשפ"ג (02.01.2023)